CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, LICENCIAMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE

> ***AVISO IMPORTANTE — LEIA ANTES DE USAR*** *Este documento é um* ***modelo*** *elaborado com boas práticas de mercado e de conformidade (LGPD).* ***Não constitui parecer jurídico*** *e* ***não substitui a revisão por advogado(a)****. Antes de assinar, submeta-o a um(a) advogado(a), em especial o* ***Anexo IV (Proteção de Dados)****, por envolver* ***dados sensíveis de saúde tratados via WhatsApp****. Os campos entre* `[COLCHETES]` *devem ser preenchidos. "AmaSaúde LTDA" é apenas um* ***nome de exemplo****.*

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATADA: VITTA TECH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CUSTOMIZAVEL LTDA, sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ sob o nº **67.009.477/0001-09**, Inscrição Municipal nº **1.644.052-3**, com sede na **Rua Fala Amendoeira, nº 348, apto 701, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ**, neste ato representada por seu sócio-administrador **Pedro Malafaia Rezende de Figueiredo**, doravante denominada **"CONTRATADA"** ou **"VITTA TECH"**.

CONTRATANTE: AmaSaúde LTDA *(nome de exemplo — substituir)*, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº **`[CNPJ]`**, com sede em **`[ENDEREÇO COMPLETO]`**, neste ato representada na forma de seu contrato social por **`[REPRESENTANTE LEGAL]`**, **`[CARGO]`**, inscrito(a) no CPF sob o nº **`[CPF]`**, doravante denominada **"CONTRATANTE"**.

CONTRATADA e CONTRATANTE, quando referidas em conjunto, denominam-se **"Partes"** e, isoladamente, **"Parte"**.

CONSIDERANDOS

CONSIDERANDO que a CONTRATADA é empresa de tecnologia especializada em desenvolvimento de software sob encomenda, licenciamento de programas customizáveis, tratamento de dados e consultoria em TI;

CONSIDERANDO que a CONTRATANTE atua no setor de saúde e deseja contratar soluções tecnológicas para gestão de reuniões e documentos, presença digital (site) e atendimento e agendamento automatizado de pacientes;

CONSIDERANDO que parte das soluções já foi **entregue e encontra-se em operação**, e outra parte está **em desenvolvimento**, conforme detalhado no Anexo I;

CONSIDERANDO que as Partes desejam disciplinar a prestação continuada de serviços, a remuneração escalonada conforme marcos de entrega, os níveis de serviço e a proteção de dados pessoais, inclusive dados de saúde, nos termos da Lei nº 13.709/2018 (LGPD);

RESOLVEM as Partes celebrar o presente **Contrato de Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Licenciamento e Sustentação de Software** ("Contrato"), que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir, e pelos Anexos que o integram para todos os fins.

CLÁUSULA 1 — DEFINIÇÕES

1.1. Para os fins deste Contrato, considera-se:

- **"Soluções"**: o conjunto de sistemas e serviços descritos no Anexo I (App de Reuniões, Site e Agente Ana), individual ou coletivamente.
- **"Sustentação"**: atividades de manutenção corretiva, evolutiva e adaptativa, suporte, monitoramento e gestão das Soluções em operação, conforme o Anexo III.
- **"Marco"**: evento de entrega/disponibilização de uma Solução ou KPI que, uma vez aceito pela CONTRATANTE (Anexo V), aciona a alteração de Patamar de remuneração (Anexo II).
- **"Patamar"**: faixa de remuneração mensal vigente conforme os Marcos atingidos.
- **"Funcionalidade"**: unidade de melhoria/evolução entregue no âmbito da Sustentação.
- **"Dados Pessoais"**, **"Dados Pessoais Sensíveis"**, **"Titular"**, **"Tratamento"**, **"Controlador"**, **"Operador"** e **"Encarregado"**: têm os significados atribuídos pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD).
- **"Serviços de Terceiros"**: APIs, plataformas e infraestrutura de provedores externos necessários ao funcionamento das Soluções (ex.: OpenAI/OpenRouter, Meta/WhatsApp, Chatwoot, ClickSign, Global Health/MV, provedores de nuvem), conforme Anexo I.

CLÁUSULA 2 — OBJETO

2.1. Constitui objeto deste Contrato a prestação, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de serviços continuados de **desenvolvimento, implantação, licenciamento e sustentação** das Soluções descritas no **Anexo I**, abrangendo:

a) a **disponibilização e sustentação** do **App de Reuniões**, já entregue e em operação;

b) a **entrega e sustentação** do **Site** institucional;

c) o **desenvolvimento, entrega e sustentação** do **Agente de Atendimento e Agendamento "Ana"**, integrado ao sistema hospitalar MV/Global Health e operado via WhatsApp;

d) a **manutenção evolutiva** das Soluções, com a meta de cadência descrita no Anexo III.

2.2. O detalhamento técnico, o estado atual de cada Solução e as exclusões de escopo constam do **Anexo I**, que integra este Contrato.

CLÁUSULA 3 — ESCOPO E FORMA DE EXECUÇÃO

3.1. Os serviços serão executados de forma **remota**, pela equipe da CONTRATADA, segundo boas práticas de engenharia de software, com controle de versão, testes e implantação contínua.

3.2. Eventuais demandas que **excedam o escopo** do Anexo I ou os limites do Anexo III serão tratadas como **escopo adicional**, mediante orçamento prévio e aprovação por escrito (Aditivo ou Ordem de Serviço), não estando cobertas pela remuneração mensal.

3.3. A CONTRATADA poderá empregar **subcontratados** e **Serviços de Terceiros** na execução, permanecendo responsável perante a CONTRATANTE pela prestação dos serviços, e observada a Cláusula 12 e o Anexo IV quanto a Operadores/suboperadores de dados.

CLÁUSULA 4 — PRAZO E VIGÊNCIA

4.1. Este Contrato vigora por prazo **indeterminado**, com início em **[DATA DE INÍCIO]**.

4.2. Qualquer das Partes poderá denunciar o Contrato, imotivadamente, mediante **aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias**, sem prejuízo da conclusão e do pagamento dos serviços prestados até a data da efetiva rescisão (Cláusula 16).

4.3. A contratação produz efeitos a partir do início da prestação, ainda que a assinatura ocorra em data posterior, ratificando-se os serviços já executados.

CLÁUSULA 5 — OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. São obrigações da CONTRATADA:

a) prestar os serviços com diligência, qualidade técnica e nos prazos pactuados;

b) manter as Soluções em operação conforme os níveis de serviço do **Anexo III**;

c) realizar manutenção corretiva dos defeitos a ela imputáveis, sem custo adicional, conforme a garantia da Cláusula 13;

d) empregar profissionais qualificados e manter sigilo nos termos da Cláusula 11;

e) tratar Dados Pessoais exclusivamente na qualidade de **Operadora**, segundo as instruções da CONTRATANTE e o **Anexo IV**;

f) comunicar à CONTRATANTE incidentes de segurança e indisponibilidades relevantes;

g) emitir a respectiva **Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e)**;

h) manter sua regularidade fiscal e trabalhista relativa à própria atividade.

5.2. A CONTRATADA **não se responsabiliza** por falhas, indisponibilidades, alterações de preço, de política ou de API dos **Serviços de Terceiros** (ex.: Meta/WhatsApp, OpenAI, Global Health/MV, ClickSign), nem por dados, decisões clínicas ou administrativas da CONTRATANTE, observada a Cláusula 14.

CLÁUSULA 6 — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da CONTRATANTE:

a) efetuar os pagamentos nas datas e condições da Cláusula 8 e do Anexo II;

b) fornecer, em tempo hábil, informações, acessos, credenciais, contas dos Serviços de Terceiros e homologações necessárias à execução (ex.: token de produção da API MV/Global Health, conta WhatsApp Business/Meta, contas de nuvem);

c) indicar interlocutor(es) com poder de decisão e de **aceite** dos Marcos (Anexo V);

d) custear, salvo ajuste diverso (Anexo I, item 5), os **Serviços de Terceiros** e a **infraestrutura** necessários à operação das Soluções;

e) na qualidade de **Controladora** dos Dados Pessoais, definir as finalidades do Tratamento, obter as bases legais aplicáveis (inclusive **consentimento/opt-in** dos pacientes para comunicação via WhatsApp) e atender às requisições dos Titulares, conforme o **Anexo IV**;

f) utilizar as Soluções conforme a legislação aplicável (inclusive sanitária, do CFM e da LGPD) e os termos de uso dos Serviços de Terceiros;

g) responsabilizar-se pelo conteúdo, veracidade e licitude dos dados que inserir ou que instruir a CONTRATADA a tratar.

CLÁUSULA 7 — REMUNERAÇÃO, MARCOS E REAJUSTE

7.1. Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA **remuneração mensal**, de forma **escalonada por Patamares**, conforme os Marcos atingidos e aceitos, nos termos do **Anexo II**, observado o resumo abaixo:

Patamar	Gatilho (Marco)	Remuneração mensal
1	App de Reuniões em operação + sustentação (até 50 usuários) + melhorias contínuas	**R$ 5.000,00**
2	+ Site entregue e publicado	**R$ 6.000,00**
3	+ Agente Ana entregue (v1) e em sustentação	**R$ 8.000,00**
4	+ KPI/Marco da Ana atingido (a definir de comum acordo)	**R$ 9.000,00**

7.2. A alteração de Patamar **somente** produz efeitos após o **aceite** do respectivo Marco pela CONTRATANTE, formalizado pelo **Termo de Aceite do Anexo V**, passando o novo valor a incidir a partir do **mês subsequente** ao aceite (ou *pro rata die*, se as Partes assim convencionarem no Termo).

7.3. Enquanto não atingido e aceito o Marco da Ana (Patamar 3), o desenvolvimento da Ana é realizado **sem remuneração específica adicional**, permanecendo a remuneração no Patamar então vigente.

7.4. Os valores serão **reajustados anualmente**, a contar da data de início, pela variação do **`IPCA/IBGE`** acumulado no período, ou, na sua falta, por outro índice que legalmente o substitua.

7.5. Os valores são **brutos**, com **todos os tributos incidentes incluídos**, sendo a emissão da NFS-e e o recolhimento dos tributos de responsabilidade da CONTRATADA, na forma da Cláusula 8.

CLÁUSULA 8 — FORMA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL E TRIBUTOS

8.1. A CONTRATADA emitirá a **NFS-e** mensal, e a CONTRATANTE efetuará o pagamento até o dia **`[DIA]`** de cada mês, por **`PIX`**, para a conta indicada pela CONTRATADA.

8.2. Os valores são **brutos**, já considerados os tributos incidentes sobre a atividade da CONTRATADA (atual regime: **`Simples Nacional`**). Caso a CONTRATANTE esteja **legalmente obrigada à retenção do ISS** (ou de outros tributos) na fonte, a retenção será aplicada **destacando-se** na NFS-e, sem que isso altere o valor bruto pactuado, de modo que a CONTRATADA receba o líquido após as retenções legalmente devidas.

8.3. O atraso no pagamento sujeitará a CONTRATANTE a **multa de 2% (dois por cento)**, **juros de mora de 1% (um por cento) ao mês** *pro rata die* e **correção monetária** pelo índice da Cláusula 7.4.

8.4. O **inadimplemento superior a 15 (quinze) dias** faculta à CONTRATADA, mediante aviso, **suspender** a prestação dos serviços e o suporte, sem caracterizar rescisão e sem prejuízo da cobrança, observada a continuidade mínima necessária à proteção de dados.

CLÁUSULA 9 — NÍVEIS DE SERVIÇO E SUSTENTAÇÃO

9.1. A Sustentação observará os **níveis de serviço (SLA)**, a janela de atendimento, as severidades, os tempos de resposta e a **cadência de melhorias** descritos no **Anexo III**.

9.2. A meta de cadência de melhorias (Anexo III) constitui **obrigação de meio**, sujeita à priorização conjunta de *backlog*, à complexidade das demandas e à disponibilidade de informações e acessos da CONTRATANTE, não configurando garantia de quantidade fixa.

CLÁUSULA 10 — PROPRIEDADE INTELECTUAL E LICENCIAMENTO

Decisão pendente — escolher 10.1 (A) OU (B) e remover a outra antes de assinar. Atenção (Lei nº 9.609/1998, art. 4): *na* ***ausência de estipulação expressa****, os direitos sobre software desenvolvido* ***sob encomenda*** *pertencem ao* ***CONTRATANTE****. Logo, para que a CONTRATADA* ***retenha a titularidade****, é* ***indispensável*** *adotar expressamente a opção* ***(A)****. A omissão entrega o software ao cliente por força de lei.*

10.1 (A) — LICENÇA DE USO (padrão recomendado para proteger a CONTRATADA): Os programas, códigos, fluxos (n8n), *prompts*, configurações e materiais desenvolvidos no âmbito deste Contrato são e permanecem de **titularidade da CONTRATADA**, que concede à CONTRATANTE **licença de uso não exclusiva, intransferível e onerosa** (remunerada pela mensalidade), válida enquanto vigente o Contrato e mantida a adimplência, para uso interno nas finalidades aqui previstas. Componentes, bibliotecas, *frameworks* e ferramentas **pré-existentes ou genéricos** da CONTRATADA permanecem de sua exclusiva titularidade.

10.1 (B) — CESSÃO DE DIREITOS (alternativa, mais favorável à CONTRATANTE): Mediante a **quitação integral** dos valores devidos, a CONTRATADA **cede e transfere** à CONTRATANTE os direitos patrimoniais sobre o software **desenvolvido sob encomenda e especificamente** para a CONTRATANTE, nos termos das Leis nº 9.609/1998 e nº 9.610/1998, ressalvados os componentes pré-existentes e genéricos da CONTRATADA, sobre os quais se concede licença perpétua e não exclusiva.

10.2. As **credenciais e contas dos Serviços de Terceiros** (ex.: Meta/WhatsApp, OpenAI, ClickSign, Global Health/MV, provedores de nuvem) serão mantidas, sempre que possível, em nome e titularidade da **CONTRATANTE**.

10.3. Em caso de término do Contrato, a CONTRATADA, mediante quitação, fornecerá à CONTRATANTE, em prazo razoável, **cópia dos dados e dos artefatos** necessários à continuidade operacional (*exit plan*), observada a Cláusula 12.

10.4. Cada Parte preserva a titularidade de suas marcas, sinais distintivos e *know-how* anteriores ao Contrato.

CLÁUSULA 11 — CONFIDENCIALIDADE

11.1. Cada Parte obriga-se a manter **sigilo** sobre as informações confidenciais a que tiver acesso (técnicas, comerciais, dados de pacientes, credenciais, código), usando-as apenas para a execução do Contrato e não as divulgando a terceiros sem autorização escrita, salvo exigência legal ou de autoridade competente.

11.2. As obrigações de confidencialidade vigoram durante o Contrato e por **5 (cinco) anos** após o seu término. Quanto a **Dados Pessoais**, prevalece o **Anexo IV** e a LGPD, inclusive após esse prazo.

11.3. Não são confidenciais informações de domínio público, previamente conhecidas sem dever de sigilo, ou desenvolvidas independentemente.

CLÁUSULA 12 — PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

12.1. No Tratamento de Dados Pessoais decorrente deste Contrato, a **CONTRATANTE atua como Controladora** e a **CONTRATADA como Operadora**, observando ambas a Lei nº

13.709/2018 (LGPD) e o **Anexo IV — Acordo de Tratamento de Dados Pessoais (DPA)**, que integra este Contrato.

12.2. As Soluções tratam **Dados Pessoais Sensíveis de saúde** (art. 11 da LGPD). As Partes reconhecem o caráter sensível e adotarão as salvaguardas do Anexo IV, em especial quanto ao canal **WhatsApp**, ao **consentimento/opt-in** dos pacientes e aos limites das políticas da Meta para setores regulados.

12.3. Em caso de conflito entre este Contrato e o Anexo IV quanto a Tratamento de Dados, **prevalece o Anexo IV**.

CLÁUSULA 13 — GARANTIA

13.1. A CONTRATADA garante a correção, **sem custo adicional**, dos **defeitos e não conformidades** a ela imputáveis nas funcionalidades entregues, pelo prazo de **90 (noventa) dias** contados da respectiva entrega/aceite, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.

13.2. A garantia **não cobre**: (i) falhas decorrentes de uso indevido, alterações por terceiros ou pela CONTRATANTE; (ii) falhas de Serviços de Terceiros; (iii) mudanças de requisitos, de legislação ou de APIs externas; (iv) dados incorretos fornecidos pela CONTRATANTE.

13.3. Durante a vigência da Sustentação (Anexo III), a manutenção corretiva é prestada de forma continuada, independentemente do prazo do item 13.1.

CLÁUSULA 14 — LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

14.1. A responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos diretos comprovadamente a ela imputáveis fica **limitada ao valor total efetivamente pago pela CONTRATANTE nos 3 (três) meses** anteriores ao evento que originou o dano.

14.2. Nenhuma das Partes responde por **danos indiretos, lucros cessantes, perda de chance ou danos emergentes** de terceiros, ressalvadas as hipóteses de **dolo**, **culpa grave**, **violação de confidencialidade** ou **infração à legislação de proteção de dados**, às quais não se aplica a limitação do item 14.1, nos limites da lei.

14.3. A limitação não afasta responsabilidades indeclináveis por força de lei.

CLÁUSULA 15 — NÃO ALICIAMENTO

15.1. Durante a vigência e por **12 (doze) meses** após o término, nenhuma Parte aliciará ou contratará, direta ou indiretamente, profissional da outra Parte diretamente alocado na execução deste Contrato, salvo anuência escrita, sob pena de indenização equivalente a **3 (três) vezes** a última remuneração mensal do profissional.

CLÁUSULA 16 — RESCISÃO

16.1. O Contrato poderá ser **resilido imotivadamente** por qualquer Parte, com aviso prévio de **30 (trinta) dias** (Cláusula 4.2).

16.2. Poderá ser **resolvido motivadamente**, independentemente de aviso prévio, em caso de: (i) **inadimplemento** não sanado em **10 (dez) dias** após notificação; (ii) violação de confidencialidade ou da legislação de dados; (iii) decretação de falência, recuperação judicial ou insolvência.

16.3. Em qualquer hipótese de término, são devidos os serviços prestados até a data efetiva, e a CONTRATADA executará o **plano de saída** (Cláusula 10.3 e Anexo IV), mediante quitação.

16.4. A rescisão **não exime** a CONTRATANTE do pagamento de eventuais valores em aberto.

CLÁUSULA 17 — PENALIDADES

17.1. O descumprimento de obrigação contratual, não sanado em **10 (dez) dias** após notificação, sujeita a Parte infratora a **multa não compensatória de `10%` sobre o valor de 1 (um) mês** de remuneração vigente, sem prejuízo de perdas e danos e da multa moratória da Cláusula 8.3.

CLÁUSULA 18 — DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. **Independência das Partes.** Este Contrato não cria vínculo empregatício, societário, de consórcio ou de representação entre as Partes, sendo cada qual responsável por seus encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários.

18.2. **Aditivos.** Alterações somente valerão se feitas por **escrito** e assinadas por ambas as Partes. O **Termo de Aceite (Anexo V)** integra o Contrato para fins de alteração de Patamar.

18.3. **Cessão.** Nenhuma Parte poderá ceder este Contrato sem anuência escrita da outra, salvo cessão a empresa do mesmo grupo econômico, mediante comunicação.

18.4. **Força maior.** Nenhuma Parte responde por inadimplemento decorrente de caso fortuito ou força maior (art. 393 do Código Civil), inclusive falhas relevantes de Serviços de Terceiros fora de seu controle.

18.5. **Comunicações.** As comunicações serão feitas por escrito, por e-mail aos endereços indicados pelas Partes, considerando-se válidas as enviadas com confirmação.

18.6. **Tolerância.** A tolerância quanto a qualquer descumprimento não implica novação, renúncia ou alteração do pactuado.

18.7. **Anexos.** Integram este Contrato, para todos os fins: **Anexo I** (Escopo Técnico), **Anexo II** (Remuneração e Marcos), **Anexo III** (SLA e Sustentação), **Anexo IV** (Proteção de Dados — DPA) e **Anexo V** (Modelo de Termo de Aceite).

18.8. **Independência das cláusulas.** A eventual nulidade de uma cláusula não prejudica as demais.

CLÁUSULA 19 — FORO

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de **Rio de Janeiro/RJ** para dirimir controvérsias oriundas deste Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Contrato em via eletrônica/física, em 2 (duas) vias de igual teor.

Rio de Janeiro, **[DATA]**.

CONTRATADA	**CONTRATANTE**
VITTA TECH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CUSTOMIZAVEL LTDA	**[RAZÃO SOCIAL DA CONTRATANTE]**
Pedro Malafaia Rezende de Figueiredo	[REPRESENTANTE LEGAL]
Sócio-administrador	[CARGO]

Testemunhas:

1. _____ Nome: [...] CPF: [...]
2. _____ Nome: [...] CPF: [...]

ANEXO I — ESCOPO TÉCNICO DAS SOLUÇÕES

I.1. APP DE REUNIÕES — *ENTREGUE / EM OPERAÇÃO*

Descrição: sistema de gestão do ciclo de vida de reuniões corporativas/hospitalares, cobrindo: registro da reunião → captura/transcrição por IA → geração assistida de **ata** → **assinatura digital** com validade jurídica (ICP-Brasil, via ClickSign) → criação e **acompanhamento de pendências/tarefas** com alertas, prazos e escalonamento; emissão de notificações por e-mail; painéis e indicadores; controle de acesso por perfis.

Principais módulos: ciclo da reunião (com dois modos de geração de ata — por transcrição e "ata guiada"); assinatura digital (ClickSign) e fluxo alternativo de aprovação sem assinatura; gestão de pendências (estados, repactuação, painel Kanban, links diretos por e-mail); registro paralelo de "notas"; gestão de usuários e perfis (RBAC); monitoramento/alertas (lembrete 24h, alertas de prazo, escalonamento); dashboard de KPIs; importação de atas legadas; histórico/auditoria; API de integração.

Plataforma: aplicação web (frontend Next.js; backend FastAPI; banco PostgreSQL via Supabase auto-hospedado; orquestração Coolify; e-mails transacionais), em produção, com integração de assinatura (ClickSign) e de IA para transcrição/geração de texto.

Estado: em produção, com usuários ativos (cerca de **5 facilitadores** com login e **até ~50 colaboradores** recebendo pendências por e-mail). Em evolução contínua, incluindo módulo de **POPs** (Procedimentos Operacionais Padrão) em desenvolvimento.

Sustentação contratada: manutenção corretiva, evolutiva e adaptativa, monitoramento e suporte, para **até 50 usuários** (Anexo III).

I.2. SITE INSTITUCIONAL — *ENTREGÁVEL*

Descrição: website institucional da CONTRATANTE (presença digital), desenvolvido em stack web moderna (Next.js), incluindo páginas institucionais e otimizações básicas.

Estado: entregável que, uma vez **publicado e aceito**, aciona o **Patamar 2**.

Sustentação contratada: manutenção e ajustes evolutivos, conforme Anexo III.

I.3. AGENTE "ANA" (N8N) — *EM DESENVOLVIMENTO*

Descrição: agente de IA conversacional para **atendimento e agendamento de pacientes** via **WhatsApp** (operado através do Chatwoot), integrado ao **sistema hospitalar MV**, por meio da **API Global Health/MV**. Funcionalidades previstas/parciais: triagem e acolhimento; base de conhecimento (convênios, consultas, exames, cirurgias); **agendamento, remarcação e cancelamento**

de consultas e exames; consulta de agendamentos; pré-requisitos e anexos (pedido médico, carteirinha); ouvidoria/registro de reclamações; gestão de leads (Kanban no Chatwoot, *tags*, etapas); escalonamento para atendimento humano; transcrição de áudio.

Integração MV/Global Health: identificação/cadastro de paciente (por CPF), busca de disponibilidade, efetivação, listagem, remarcação e cancelamento de agendamentos, via endpoints da API (ambientes de homologação e produção, com autenticação por *token*).

IA e infraestrutura: modelos de linguagem (provedor de IA, ex.: OpenAI/OpenRouter) para conversa e transcrição; memória e fila em PostgreSQL; orquestração em **n8n**; conhecimento auxiliar em planilhas.

Estado: triagem/ouvidoria e gestão de leads **em operação**; o **agendamento via API** está **em desenvolvimento** (MVP com parte das *tools*). A **"v1" da Ana** será considerada entregue quando atender aos requisitos definidos em conjunto e validados em homologação com a Global Health/MV (aceite — Anexo V), acionando o **Patamar 3**.

I.4. DEFINIÇÃO DE "PRONTO" / CRITÉRIOS DE ACEITE

Cada Solução/Marco será considerada **entregue** quando: (i) disponibilizada no ambiente de produção; (ii) atendidos os requisitos acordados; (iii) realizada validação/homologação pela CONTRATANTE; e (iv) firmado o **Termo de Aceite (Anexo V)**.

I.5. EXCLUSÕES DE ESCOPO E CUSTOS DE TERCEIROS

Não estão incluídos na remuneração mensal, salvo ajuste em contrário por escrito:

a) **custos dos Serviços de Terceiros** (ex.: consumo de APIs de IA — OpenAI/OpenRouter; **Meta/WhatsApp Business**; **Global Health/MV**; **ClickSign**; provedores de nuvem/VPS);

b) **infraestrutura de hospedagem** e licenças de software de terceiros;

c) **migração de dados** de sistemas legados não previstos;

d) **integrações novas** não listadas neste Anexo;

e) **treinamentos presenciais** e deslocamentos;

f) demandas que excedam os **limites do Anexo III** (volume, usuários, severidade).

> ***Definição pendente (Checklist):*** *os itens (a) e (b) ficam, por padrão,* ***a cargo da CONTRATANTE*** *(contas em seu nome). Caso se prefira que a CONTRATADA contrate e* ***repasse com reembolso****, ajustar aqui.*

ANEXO II — PLANO DE REMUNERAÇÃO E MARCOS

II.1. PATAMARES DE REMUNERAÇÃO MENSAL

Patamar	Gatilho (Marco aceito)	Escopo coberto	Valor mensal (bruto)
1	Vigência inicial — App de Reuniões em operação	App de Reuniões + sustentação (até 50 usuários) + melhorias contínuas	**R$ 5.000,00**
2	Publicação e aceite do **Site**	Patamar 1 + sustentação do Site	**R$ 6.000,00** *(+R$ 1.000)*
3	Entrega e aceite da **Ana (v1)** em sustentação	Patamar 2 + sustentação da Ana	**R$ 8.000,00** *(+R$ 2.000)*
4	**KPI/Marco da Ana** atingido (a definir)	Patamar 3 + escopo ampliado conforme aditivo	**R$ 9.000,00** *(+R$ 1.000)*

II.2. REGRAS DE TRANSIÇÃO DE PATAMAR

a) A mudança de Patamar exige **Termo de Aceite** assinado (Anexo V) do respectivo Marco.

b) O novo valor incide a partir do **mês subsequente** ao aceite (ou *pro rata die*, se assim previsto no Termo).

c) Os Patamares são **cumulativos e progressivos**: cada Marco adiciona escopo de sustentação ao anterior.

d) Enquanto não aceito o Marco da Ana (Patamar 3), seu desenvolvimento ocorre **sem acréscimo** de remuneração.

II.3. GATILHO DO PATAMAR 4 — KPI DA ANA *(A DEFINIR DE COMUM ACORDO)*

O acréscimo de **R$ 1.000,00** (Patamar 4) será acionado quando a Ana atingir um **marco de desempenho/maturidade** a ser **pactuado por escrito** entre as Partes (Aditivo/Termo). Servem de **exemplos não vinculantes** de gatilho — a serem escolhidos e calibrados em conjunto:

- **Automação:** ≥ **`[70%]`** dos agendamentos concluídos **sem intervenção humana** em um período de **`[30 dias]`** consecutivos;
- **Volume:** atendimento estável de **`[X]`** pacientes/conversas por mês;
- **Estabilidade:** **`[3]`** meses consecutivos de operação em produção dentro do SLA;

- **Eficácia: redução de `[X%]` no índice de não comparecimento (*no-show*)** atribuível à confirmação/lembrete automatizados;
- **Satisfação: CSAT/NPS** do atendimento automatizado ≥ **`[meta]`**;
- **Eficiência operacional:** redução mensurável de tempo/headcount na central de agendamento.

> *A forma de **medição, fonte dos dados, período de apuração e início de vigência** do acréscimo serão definidos no Termo. Recomenda-se escolher **1 ou 2** indicadores objetivos e auditáveis (ver Briefing).*

II.4. PAGAMENTO, REAJUSTE E TRIBUTOS

- **Vencimento:** dia **`[DIA]`** de cada mês, mediante **NFS-e**.
- **Reajuste:** anual, pelo **`IPCA/IBGE`** (Cláusula 7.4).
- **Tributos:** valores **brutos**, com tributos inclusos; **retenção de ISS** na fonte apenas se a CONTRATANTE for legalmente obrigada (Cláusula 8.2).
- **Mora:** multa de 2% + juros de 1% a.m. + correção (Cláusula 8.3).

ANEXO III — NÍVEIS DE SERVIÇO (SLA) E SUSTENTAÇÃO

III.1. ABRANGÊNCIA

A Sustentação cobre **manutenção corretiva, evolutiva e adaptativa**, **monitoramento**, **suporte** e **gestão** das Soluções em operação, para **até 50 usuários** (App de Reuniões), observados os limites deste Anexo.

III.2. JANELA DE ATENDIMENTO

- **Suporte:** dias úteis, das **`09h às 18h`** (horário de Brasília).
- **Monitoramento das Soluções:** automatizado, 24x7, com atuação humana na janela acima.
- **Canais:** **`e-mail e WhatsApp`** indicados pela CONTRATADA.

III.3. SEVERIDADES E TEMPOS-ALVO *(OBRIGAÇÃO DE MEIO)*

Severidade	Descrição	Tempo de resposta	Tempo-alvo de solução/contorno
Crítica (S1)	Solução fora do ar / sem operar; perda/violação de dados	até **4h úteis**	até **1 dia útil**
Alta (S2)	Função essencial indisponível, sem contorno	até **8h úteis**	até **3 dias úteis**
Média (S3)	Função com falha, com contorno disponível	até **1 dia útil**	até **7 dias úteis**
Baixa (S4)	Dúvidas, ajustes menores, melhorias	até **2 dias úteis**	conforme *backlog*

> *Os tempos são **metas de esforço**, contados dentro da janela de atendimento e dependentes de acesso/informações da CONTRATANTE e de Serviços de Terceiros.*

III.4. CADÊNCIA DE MELHORIAS (MANUTENÇÃO EVOLUTIVA)

- **Meta** de entrega de **~1 (uma) funcionalidade/melhoria por semana**, priorizada conjuntamente em *backlog*, conforme complexidade e disponibilidade de insumos.
- Trata-se de **obrigação de meio** (Cláusula 9.2), não de quantidade garantida.
- Demandas de maior porte podem consumir mais de uma semana e/ou ser tratadas como **escopo adicional** (Cláusula 3.2).

III.5. DISPONIBILIDADE, BACKUP E CONTINUIDADE

- **Disponibilidade-alvo** das Soluções sob gestão da CONTRATADA: **99%** mensal, excluídas janelas de manutenção programada e falhas de Serviços de Terceiros.
- **Backups** periódicos dos dados sob gestão da CONTRATADA, com retenção de **14 dias**.
- **Manutenções programadas** serão comunicadas com antecedência razoável.

III.6. EXCLUSÕES

Não cobertos pela Sustentação: indisponibilidades de Serviços de Terceiros; alterações de escopo; novos módulos/integrações; uso indevido; problemas de infraestrutura/contas sob responsabilidade da CONTRATANTE; suporte a usuários além de 50 (App de Reuniões), salvo repactuação.

ANEXO IV — ACORDO DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (DPA / LGPD)

*Este Anexo disciplina o Tratamento de Dados Pessoais nos termos da **Lei nº 13.709/2018 (LGPD)** e prevalece, quanto a esse tema, sobre o corpo do Contrato.*

IV.1. PAPÉIS DAS PARTES

- **CONTRATANTE = Controladora:** define as **finalidades e os meios essenciais** do Tratamento e é a responsável perante os Titulares e a ANPD pela **base legal**.
- **CONTRATADA = Operadora:** trata Dados Pessoais **em nome e conforme as instruções documentadas** da Controladora, exclusivamente para executar as Soluções.

IV.2. OBJETO, NATUREZA E FINALIDADE DO TRATAMENTO

Item	Descrição
Finalidade	Atendimento, triagem, **agendamento/remarcação/cancelamento** de consultas e exames; gestão de reuniões/atas/pendências; ouvidoria; comunicação com pacientes/colaboradores
Natureza	Coleta, registro, armazenamento, uso, transmissão a Serviços de Terceiros estritamente necessários, e eliminação
Duração	Pela vigência do Contrato, observada a retenção do item IV.7

IV.3. CATEGORIAS DE TITULARES E DE DADOS

- **Titulares:** pacientes, leads, colaboradores e usuários da CONTRATANTE.
- **Dados Pessoais:** nome, CPF, **data de nascimento**, telefone/WhatsApp, e-mail, sexo, dados de convênio (carteirinha).
- **Dados Pessoais Sensíveis (art. 11): dados de saúde** — especialidade/procedimento, exame, **respostas de triagem clínica**, documentos médicos (ex.: pedido médico), conteúdo de reuniões que possa conter informação de saúde.

IV.4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (OPERADORA)

a) tratar os dados **somente** conforme instruções documentadas da Controladora e este Contrato; comunicar se uma instrução parecer ilícita;

b) adotar **medidas de segurança** técnicas e administrativas adequadas (art. 46): controle de acesso, **criptografia em trânsito (TLS/HTTPS)** e, quando aplicável, em repouso; *logs* de auditoria;

segregação de ambientes; gestão de credenciais e *secrets*;

c) garantir o **dever de sigilo** de quem trate os dados;

d) **auxiliar** a Controladora no atendimento aos **direitos dos Titulares** (art. 18) e às requisições da ANPD;

e) manter **registro das operações** de Tratamento que realizar (art. 37);

f) **não utilizar** os dados para finalidades próprias ou para treinar modelos sem autorização escrita;

g) ao término, **eliminar ou devolver** os dados, conforme item IV.7.

IV.5. SUBOPERADORES / SERVIÇOS DE TERCEIROS

A CONTRATANTE **autoriza** o uso dos seguintes Serviços de Terceiros como subprocessadores, estritamente para a operação das Soluções, cabendo à CONTRATADA empregar contratos/termos compatíveis com a LGPD:

Serviço	**Finalidade**	**Observação de dados**
Global Health / MV	Agenda hospitalar (origem/destino dos agendamentos)	Dados de paciente e saúde
Meta / WhatsApp Business	Canal de mensagens com o paciente	Conteúdo das conversas
Chatwoot	Plataforma omnichannel/atendimento	Conversas, dados de contato
Provedor de IA (ex.: OpenAI/OpenRouter)	Processamento de linguagem/transcrição	Conteúdo de conversa/ áudio
ClickSign	Assinatura digital de atas	Nome, e-mail, documento assinado
Provedor de nuvem/VPS	Hospedagem e banco de dados	Todos os dados sob gestão

*A CONTRATADA comunicará com antecedência **mudanças** relevantes de subprocessadores, facultando à CONTRATANTE oposição fundamentada.*

IV.6. CANAL WHATSAPP — CONSENTIMENTO E BOAS PRÁTICAS *(CRÍTICO)*

a) A **base legal** e a **obtenção do consentimento/opt-in** dos pacientes para contato via WhatsApp são de responsabilidade da **Controladora**, devendo o opt-in ser **livre, informado, específico e demonstrável** (preferencialmente **double opt-in**), com informação clara de finalidade e de como revogar (**opt-out**);

b) observar a **Política de Negócios/Comércio do WhatsApp (Meta)** quanto a setores regulados e dados sensíveis;

c) **não trafegar resultados de exames nem laudos clínicos** pelo WhatsApp; orientar o paciente a acessar canais seguros para esse fim (prática já adotada pela Ana);

d) **minimização**: coletar e transmitir apenas os dados necessários a cada operação;

e) registrar e respeitar **opt-out** e solicitações de exclusão.

IV.7. RETENÇÃO E ELIMINAÇÃO

- Os Dados Pessoais serão retidos apenas pelo tempo necessário às finalidades, ou pelo prazo legal/regulatório aplicável à saúde, conforme instrução da Controladora.
- Ao término do Contrato, a CONTRATADA **eliminará** os dados sob sua gestão ou os **devolverá** à Controladora, em formato interoperável, em até **30 dias**, salvo obrigação legal de guarda.

IV.8. INCIDENTES DE SEGURANÇA

a) A CONTRATADA **notificará** a Controladora **sem demora injustificada** e, sempre que possível, em até **24 horas** da ciência de incidente que possa acarretar risco aos Titulares, com as informações do art. 48, §1º da LGPD;

b) caberá à **Controladora** a comunicação à **ANPD** e aos **Titulares**, quando exigível, apoiada pela CONTRATADA, observado o **prazo de 3 (três) dias úteis** da ciência fixado pelo Regulamento de Comunicação de Incidente de Segurança (**Resolução CD/ANPD nº 15/2024**), em dobro para agentes de tratamento de pequeno porte.

IV.9. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL

Eventual uso de Serviços de Terceiros com processamento **fora do Brasil** (ex.: provedores de IA/nuvem) observará os requisitos de **transferência internacional** da LGPD (arts. 33–36), com salvaguardas adequadas, em especial as **Cláusulas-Padrão Contratuais (CPC)** aprovadas pela **Resolução CD/ANPD nº 19/2024** (de observância obrigatória a partir de 23/08/2025). A CONTRATADA envidará esforços para que seus subprocessadores ofereçam **opção de não utilização dos dados para treinamento de modelos**.

IV.10. ENCARREGADOS (DPO)

- **Encarregado da CONTRATANTE (Controladora):** [ENCARREGADO DA CONTRATANTE — nome e e-mail]
- **Encarregado/Contato de Privacidade da CONTRATADA:** [ENCARREGADO DA CONTRATADA — nome e e-mail]

ANEXO V — MODELO DE TERMO DE ACEITE DE MARCO

TERMO DE ACEITE Nº [___] — [NOME DO MARCO]

Referente ao Contrato de Prestação de Serviços firmado entre **VITTA TECH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CUSTOMIZAVEL LTDA** (CONTRATADA) e **[RAZÃO SOCIAL]** (CONTRATANTE).

1. **Marco aceito:** □ Site (Patamar 2) □ Ana v1 (Patamar 3) □ KPI da Ana (Patamar 4) □ Outro: _____
2. **Descrição da entrega / critérios verificados:** _____
3. **Data do aceite:** ____/____/_____
4. **Novo Patamar de remuneração:** R$ _____ /mês
5. **Início da vigência do novo valor:** □ mês subsequente □ *pro rata die* a partir de ____/____/_____
6. **Observações / KPI pactuado (se Patamar 4):** _____

A CONTRATANTE declara haver **validado e aceito** a entrega acima, que passa a integrar o Contrato e a Sustentação, com a consequente alteração do Patamar de remuneração (Anexo II).

CONTRATADA	**CONTRATANTE**
_____	_____
VITTA TECH (Pedro Malafaia)	[Representante]

Fim do Contrato e Anexos.